

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5086950-15.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: RAFAEL DE BRITO NOGUEIRA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E OUTRO

MEDIDA DE URGÊNCIA - FNDE E CAIXA - PLEITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CARÊNCIA ESTENDIDA DO FIES E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS - INSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO DA ORIGEM MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do medida cautelar do autor, a fim de manter a decisão do Ev. 26 do processo nº 5065551-27.2024.4.02.5101. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de simples incidente processual. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5086950-15.2024.4.02.5101

510015010364 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5086950-15.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: RAFAEL DE BRITO NOGUEIRA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E OUTRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora contra a decisão proferida pelo Juízo da 34ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 5065551-27.2024.4.02.5101 (Ev. 26), de indeferimento da tutela de urgência requerida pela parte autora, "para que os Réus sejam obrigados a operacionalizar a carência estendida do FIES do Autor, bem como que se abstenham de inscrevê-lo nos órgãos de proteção de crédito diante do não pagamento das parcelas, sob pena de multa diária de R\$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento".

Por meio da decisão do Ev. 3, foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões do FNDE.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O juízo recorrido, para indeferir a tutela de urgência, analisou a petição inicial e concluiu que as teses arguidas não são aptas a que se conclua pela verossimilhança das alegações.

Pela análise da inicial, verifica-se que o caso revela discussão sobre o contrato de financiamento estudantil, com pedido liminar para que se reconheça o direito do Autor à extensão da carência do FIES.

Não se identifica urgência a justificar a concessão da tutela requerida, uma vez que não foi comprovado que os recursos da parte autora indicam suficiência para a quitação das parcelas do financiamento (Ev. 24.2 do processo original). Por outro lado, caso se reconheça o

direito, a parte a autora receberá os valores em atraso, devidamente corrigidos, ou terá quitação do seu financiamento de maneira antecipada.

As teses levantadas pela parte autora deverão ser objeto de pronunciamento em caráter definitivo em momento oportuno, mas, por ora, o que se tem é um pleito que há que ser indeferido.

Destarte, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários a justificar a concessão da antecipação de tutela recursal, de modo que se deve prosseguir com a instrução processual, conforme determinado pelo juízo de origem.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso do medida cautelar do autor, a fim de manter a decisão do Ev. 26 do processo nº 5065551-27.2024.4.02.5101. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de simples incidente processual. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto.

5086950-15.2024.4.02.5101

510015010363 .V2